

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1409/2533

นายแพทย์ สม หมาย วิไลรัตน์
นาย พ ยอม ถาวร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 245 (1), มาตรา 142

โจทก์เสียหายเดือน ละ 500 บาท โดย จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบร่วมกันซึ่งเป็นการชำระหนี้ไม่อาจแบ่งแยกได้ แต่ ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยที่ 1 ใช้ ค่าเสียหายเดือน ละ 500 บาท และจำเลยที่ 2 ใช้ ค่าเสียหายเดือน ละ 500 บาท จนกว่าจะออกจากที่ดินและบ้านโจทก์โดย มิได้กำหนดให้ร่วมรับผิดชอบ ทำให้แต่ ละคนต้อง ใช้ ค่าเสียหายคนละ 500บาท เกินค่าเสียหายจริงของโจทก์ ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขให้ร่วมรับผิดชอบและให้มีผลถึง จำเลยที่ 2 ที่มีได้ฎีกาด้วย ได้. โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยใช้ ค่าเสียหายนับแต่วันฟ้อง (1 ตุลาคม 2527) แต่ ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบนับแต่วันละเมิดคือวันที่ 13 กันยายน 2527 เป็นการเกินคำขอ ดังนี้ ศาลฎีกาแก้ไขให้ถูกต้องได้.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ศาลพิพากษาให้ขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวารทำการขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากบ้านเลขที่ 188 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพญาอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และออกไปจากที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 3979 และ 11572 ให้

จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหาย เดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะออกไปจากบ้านโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพิพาทจึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยทั้งสองและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากบ้านเลขที่ 188 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมและออกไปจากที่ดินบางส่วนของโฉนดเลขที่ 3979 และ 11572 ของโจทก์ กับให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 500 บาทตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2527 เป็นต้นไป จนกว่าจะออกไปจากบ้านและที่ดินโจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่วันฟังคำพิพากษาเป็นต้นไป จนกว่าจะออกไปจากบ้านและที่ดินของโจทก์

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ส่วนค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงเดือนละ 500 บาทดังที่ศาลชั้นต้นฟังมาซึ่งจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน เป็นการชำระหนี้ไม่อาจแบ่งแยกได้ ดังนั้นที่ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายเดือนละ 500 บาทนับตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2527 ซึ่งเป็นวันละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าจะออกจากบ้านและที่ดินโจทก์ และจำเลยที่ 2 ใช้ค่าเสียหายเดือนละ 500 บาทนับแต่วันฟังคำพิพากษาเป็นต้นไปจนกว่าจะออกจากที่ดินและบ้านโจทก์เห็นได้ว่าในช่วงที่จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ เมื่อศาลล่างทั้งสองมิได้กำหนดให้ร่วมกันรับผิดชอบ ก็มีผลเป็นว่า

แต่ละคนต้องใช้ค่าเสียหายคนละ 500 บาท เกินค่าเสียหายจริงของโจทก์คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองในส่วนี้ไม่ถูกต้อง ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขให้ร่วมกันรับผิดชอบ และมีผลถึงจำเลยที่ 2 ที่มีได้ฎีกาด้วยได้ นอกจากนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแต่วันฟ้อง (1 ตุลาคม 2527) แต่ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบแต่วันละเมิดคือวันที่ 13 กันยายน 2527 เป็นการเกินคำขอ ศาลฎีกาจึงแก้ไขให้ถูกต้องโดยให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายแต่วันฟ้องเป็นต้นไป"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 500 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป โดยให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายดังกล่าวตั้งแต่วันฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นต้นไป นอกจากนี้ที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ก้าน อ้นนันทน์-เจริญ นิลเอสงฆ์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีนี้ไม่อาจแบ่งแยกได้ 1. ข้อพิจารณาทางวิชาการ คำพิพากษาของศาลใดในชั้นศาลโดยย่อมมีผลผูกพันบังคับได้เฉพาะกับคู่ความในคดีนั้นชั้นศาลนั้น หากมีผลไปผูกพันบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่ความหรือไม่ใช่ผู้อุทธรณ์ฎีกาในศาลสูงแต่อย่างใดไม่ (resjudicata) เป็นหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติทั่วไปและได้นำไปบัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 แต่เพื่อความยุติธรรมมิให้เกิดความลัก
ลั่นในการบังคับตามคำพิพากษาของศาลกับลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีเดียวกัน
หลัก "คำพิพากษาย่อมผูกพันเฉพาะคู่ความในคดี" ดังกล่าวนี้อาจต้องหลักทางให้แก่
ความยุติธรรมและความเป็นเอกภาพในการบังคับตามคำพิพากษาของศาลกับลูกหนี้
ตามคำพิพากษาในคดีเดียวกัน ดังที่บัญญัติข้อยกเว้นไว้ในมาตรา 145 วรรคสอง ซึ่ง
โยงไปถึงมาตรา 245 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยจะอ้างว่าคู่
ความฝ่ายที่ไม่ได้อุทธรณ์ (หรือฎีกา) พอใจในคำพิพากษาศาลชั้นต้น (หรือศาล
อุทธรณ์) แล้วไม่ได้ หรือจะอ้างว่าคู่ความฝ่ายนั้นขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัด
พิจารณาก็ไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 591/2508 และ 443/2511) อย่างไรก็ตาม
มาตรา 245(1) ได้กำหนดเงื่อนไขสำคัญว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งที่อุทธรณ์นั้นเกี่ยว
ด้วยการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ ซึ่งมีข้อความคิด (concept) ทำนองเดียวกับ
เรื่องเหตุในส่วนลักษณะคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213
2. แนวคำพิพากษาศาลฎีกา แนวบรรทัดฐานเรื่องหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ ที่ศาล
ฎีกาวินิจฉัยไว้ ส่วนมากจะเป็นเรื่องลูกหนี้ร่วมว่าหนี้ที่ลูกหนี้ร่วมจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อเจ้าหนี้เป็นหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ อาจแยกพิจารณาได้ดังนี้ 2.1 หนี้อันไม่
อาจแบ่งแยกได้เกิดจากนิติกรรมสัญญา ตัวอย่างเช่นลูกหนี้หลายคนร่วมกันกู้เงินจาก
ธนาคาร (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1501/2497, 454/2513 และ 425/2520) ผู้ส่งจ่าย
เช็คและผู้สลักหลังเช็คร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย (คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 1169/2514) หุ้่นส่วนร่วมกันซื้อที่ดิน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 911/2501)
บุคคลหลายคนร่วมกันทำสัญญาประกันตัวจำเลยต่อศาลโดยไม่มีข้อความแยกกันรับ
ผิดชอบ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 265/2499) บุคคลหลายคนร่วมกันว่าจ้างทนายความ
ดำเนินคดี (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 827/2484) หนี้ที่เกิดจากสัญญากู้และสัญญาจำ
ประกัน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าหนี้ที่ผู้กู้และผู้จำประกันจะต้องรับผิดชอบให้ผู้กู้เป็นหนี้
ที่ไม่อาจแบ่งแยกชำระได้ เมื่อศาลฎีกาพิพากษาให้เป็นคุณแก่ผู้จำประกัน คำพิพากษา

ของศาลฎีกาย่อมเป็นคุณแก่ผู้ถูด้วย(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1197/2504 และ 235/2522) ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าลักษณะสัญญาคู่และสัญญาค้ำประกันจะต้องแยกพิจารณาว่าถ้าศาลสูงวินิจฉัยถึงสัญญาคู่ซึ่งเป็นหนี้ประธานว่า คำพิพากษาของศาลสูงดังกล่าวย่อมมีผลถึงผู้ค้ำประกันที่เป็นคู่ความในศาลล่างด้วยแต่กรณีกลับกันหากศาลสูงวินิจฉัยถึงสัญญาค้ำประกันซึ่งเป็นหนี้อุปการณ์ว่าไม่สมบูรณ์ คำพิพากษาของศาลสูงในกรณีหลังนี้ย่อมไม่มีผลถึงผู้คู่ที่เป็นคู่ความในศาลล่าง ซึ่งผู้คู่จะต้องผูกพันรับผิดชอบต่อผู้ให้คู่ในลักษณะนี้ประธานตามคำพิพากษาของศาลล่าง 2.2 หนี้อันไม่อาจแยกได้เกิดจากนิติเหตุละเมิด กล่าวคือบุคคลหลายคนกระทำละเมิดต่อผู้อื่นจะต้องร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้ถูกทำละเมิด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1165/2482, 292/2502 และ 226/2505) 2.3 หนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้เกิดจากบทบัญญัติกฎหมายที่กำหนดให้นายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบกับลูกจ้างกระทำการในทางการที่จ้างแล้วไปทำละเมิดผู้อื่นหรือตัวการต้องร่วมรับผิดชอบกับตัวแทนที่กระทำการภายในอำนาจแห่งฐานะตัวแทนแล้วไปทำละเมิดผู้อื่นเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอก (Strict Liability) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 425 และ 427(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 292/2502, 477/2514(ประชุมใหญ่), 2435-2437/2516, 1595-1599/2519 และ 225/2521) เด็กและผู้ดูแลเด็กต้องรับผิดชอบร่วมกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2076/2518) ผู้บังคับบัญชาต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ใต้บังคับบัญชา ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่ปรับนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่องตัวการตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 427 ประกอบด้วยมาตรา 820(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1133/2516(ประชุมใหญ่)) 2.4 อายุความ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 422/2478, 226-227/2505 และ 1449/2520) อำนาจฟ้อง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 967-969/2512 และ 477/2514(ประชุมใหญ่)) การทำกันในศาลว่าคู่ความฝ่ายหนึ่งยอมสาบานตัวหรือไม่เป็นข้อแพ้นะ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 399/2492) เป็นประเด็นที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าย่อมเป็นคุณแก่ลูกหนี้ร่วมที่ไม่ได้

อุทธรณ์ฎีกาด้วย 3. ความเห็นต่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1409/2533 นี้ 3.1 คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ วินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองจะต้องร่วมกันรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิด จึงอาจจัดเข้าเรื่องหนี้อื่นไม่อาจแบ่งแยกได้เกิดจากนิติเหตุละเมิด ตามข้อ 2.2 3.2 แม้ตัวบทมาตรา 245(1) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจะบัญญัติว่า "...ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นควรกลับคำพิพากษาหรือคำสั่งที่อุทธรณ์" แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ศาลฎีกาไม่ได้พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ เพียงแต่แก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ หรือตามที่มาตรา 242(4) ขยายความว่า "โดยพิพากษายืนบางส่วน กลับบางส่วน" ศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขให้มีผลเป็นคุณถึงจำเลยที่ 2 ที่มีได้ฎีกาด้วยได้ ดังนั้นคำว่า "กลับคำพิพากษาหรือคำสั่งที่อุทธรณ์" ตามมาตรา 245(1) ดังกล่าวนี มีใช้จะตีความเคร่งครัดว่าจะต้องพิพากษากลับ ตามมาตรา 242(3) ตามที่ศาลฎีกาพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และปรับใช้มาตรา 245(1) ด้วยจึงเป็นการชอบด้วยหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติและข้อยกเว้นในข้อ 1 อนึ่งศาลฎีกาเคยวินิจฉัยทำนองนี้มาแล้วเป็นบรรทัดฐานตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1197/2504, 554/2513, 1169/2514, 1133/2516 และ 2076/2518. กมลชัยรัตน์ สกาวงศ์.